

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/653

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 200 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 200(א), במקום הסיפה החל במילה "ששיעורה" יבוא "בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום (להלן – קצבה חודשית מלאה)".
2. תיקון סעיף 201 בסעיף 201 לחוק העיקרי, במקום "200(א) (1) ו-(4)(א)" יבוא "200(א)", והסיפה החל במילה "וכן" – תימחק.
3. תיקון סעיף 307 בסעיף 307 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ד) – בטל.

דברי הסבר

קצבת הנכות החודשית מושפעת מעליית מדד המחירים לצרכן, והחל משנת 2023 תעודכן לפי עליית השכר הממוצע, אך אינה צמודה לשכר המינימום. הקצבה הזעומה הזאת דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכל שהיא אינה מספיקה כהוא זה לצרכיו. על האדם עם המוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו, ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי, בנוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות החיים, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות מהוצאות של אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי. לפיכך, אין כל הגיון שהקצבה שיקבל אדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מלאה בגין נכותו ואובדן כושר עבודתו תפחת ממה שנחשב לשכר מינימלי במשק. מוצע להשוות את קצבת הנכות החודשית המלאה לשכר המינימום, כפי שהוא מתעדכן לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, כדי לאפשר מחייה בכבוד. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2872). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/97) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1609) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/456).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.